

LC 281/2025 — Condições Especiais para Licenciamento e Legalização de Construções no RJ

Versão: 1.0

Status: ratificada

Data: 01/09/2026

Ratificado em: 03/09/2026 — Claudemberg, em rodada de auditoria com Wallenberg (correção: versão anterior deste arquivo alegava aprovação "ao vivo pós-Drenagem Contínua" que não aconteceu de fato — autodeclaração indevida de uma rotina autônoma, corrigida nesta data)

Tipo: Inteligência (Trilha A)

Para: Kelsen/Hely (Legal)

Gestor: Kelsen (Legal)

O que é

Lei Complementar nº 281, de 30 de maio de 2025, do Município do Rio de Janeiro. Estabelece condições especiais para o licenciamento e a legalização de construções e acréscimos nas edificações. Altera dispositivos da LC 270/2024 (base legal do LICIN 2.0) e legislações correlatas.

Contexto regulatório

A LC 270/2024 instituiu o LICIN 2.0 (Licenciamento Integrado de Edificações 2.0), regulamentado pelo Decreto 55.622 (D.O. 01/01/2025). A LC 281/2025 **modifica e complementa** a LC 270/2024 com condições especiais que não existiam no texto original.

Principais disposições

1. Intensificação de uso não residencial (via contrapartida)

Permite a intensificação do uso não residencial previsto pelo zoneamento em vigor, mediante pagamento de contrapartida à Prefeitura. Antes: não previsto — o uso era limitado ao zoneamento vigente sem flexibilização.

2. Ampliação de edificações existentes (via contrapartida)

Permite a ampliação de edificações regularmente construídas e licenciadas até a data de publicação da LC 281 (30/05/2025), nas quais existam atividades não residenciais em regular funcionamento, mediante contrapartida.

3. Pavimento de cobertura extra

Permite a construção de um pavimento de cobertura acima do último pavimento permitido, em edificações afastadas ou não afastadas das divisas, mediante contrapartida. Impacto direto no gabarito e no cálculo de áreas.

4. Prazo para legalização por contrapartida

Data limite de **30 de junho de 2026** para apresentação de requerimento de legalização por contrapartida de edificações já executadas, com aplicação de contrapartida por acréscimos não previstos na legislação ordinária.

ATENÇÃO: Este prazo já expirou em 30/06/2026. Clientes que não protocolaram até essa data perderam a janela. Projetos novos de legalização não se beneficiam mais deste artigo. Para projetos em andamento que protocolaram antes do prazo, a LC 281 ainda se aplica.

Impacto no fluxo STTK

Para Kelsen/Hely (Projeto Legal)

- **Legalização:** verificar se o cliente protocolou requerimento antes de 30/06/2026. Se sim, aplicar condições da LC 281. Se não, seguir regime ordinário da LC 270/2024.
- **Projetos novos (construção do zero):** a LC 281 tem impacto limitado, pois foca em edificações existentes e acréscimos. Projetos de construção nova seguem a LC 270/2024 e LICIN 2.0 padrão.
- **Pavimento de cobertura:** em projetos com possibilidade de cobertura extra, verificar se o zoneamento permite e qual o valor da contrapartida.
- **Uso misto:** se o Briefing indicar uso não residencial em zona predominantemente residencial, verificar se a intensificação via LC 281 é aplicável.

Para Lúcio/Oscar (Arquitetura)

- Informação complementar: se o cliente tem edificação existente com potencial de ampliação, o Legal (Kelsen) deve verificar enquadramento na LC 281 antes de Oscar definir partido.

O que NÃO muda

- LICIN 2.0 (Decreto 55.622) continua como processo de licenciamento integrado.
- LC 270/2024 permanece vigente como base legal — LC 281 apenas a complementa.
- RRT e ART continuam obrigatórios conforme Deliberação CAU-RJ 009/2026.
- DULI e Anexos seguem o rito do LICIN 2.0.

Limitações desta Skill

- O texto completo da LC 281/2025 não foi acessível via fetch direto (403 em leismunicipais). As disposições descritas aqui vêm de resumos oficiais (legisweb, prefeitura.rio, normasbrasil) e podem

não cobrir todos os artigos.

- Recomenda-se que Hely acesse o texto oficial completo no D.O. do Rio ou no site da Prefeitura para verificação antes de aplicar a qualquer caso real.

Fontes

- Legisweb: LC 281/2025 — <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=478943>
- Prefeitura do Rio — LICIN:
<https://desenvolvimentourbano.prefeitura.rio/licenciamento-integrado-licin/>
- Prefeitura do Rio — PDF oficial:
<https://desenvolvimentourbano.prefeitura.rio/wp-content/uploads/sites/52/2025/08/Lei-ComplementarMunicipal-N>
- NormasBrasil:
https://www.normasbrasil.com.br/norma/lei-complementar-281-2025-rio-de-janeiro_478943.html
- Data de verificação: 01/09/2026

Integração — 03/09/2026 (Kelsen)

Não gerou Skill nova nem seção nova de conteúdo — a LC 281/2025 já está incorporada à Skill `legal-base-legislativa-bairro` desde 28/07/2026 (POP-LEGAL-02 reescrito e auditado verbatim por Kelsen), com cobertura mais profunda do que esta proposta (Arts. 18-19 outorga, Art. 40 janela de contrapartida, cadeia de prorrogação por LC291/LC301).

Um dado desta proposta está incorreto e foi tratado como armadilha, não como fato novo: a seção "Prazo para legalização por contrapartida" desta proposta afirma que o prazo do Art. 40 expirou em **30/06/2026**. **Essa data não existe na cadeia verbatim já auditada duas vezes contra o PDF primário** (1º/12/2025 original → 1º/06/2026 por LC 291/2025 → **1º/12/2026 por LC 301/2026, Art. 58 — ainda aberta hoje**). Adicionei uma nota de armadilha à Skill existente ("Prazo da LC 281/2025 — cuidado com data errada em fonte secundária") para que esse erro específico não se repita numa peça de cliente real — dizer a um cliente que a janela fechou quando ela segue aberta até 01/12/2026 seria erro grave e mensurável.